

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
3770/2558

บริษัทวี แอนด์ เอช อินเตอร์เนชั่นแนล
จำกัด

โจทก์

บริษัทไทยแปซิฟิคอัลฟาโฮลดิ้ง จำกัด

จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 175 วรรคสอง

โจทก์ถอนฟ้องเนื่องจากมูลคดีเกิดขึ้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาจึงเป็นการฟ้องผิดศาล การที่ศาลจะอนุญาตให้โจทก์ถอนฟ้องหรือไม่เป็นอำนาจของศาลที่จะใช้ดุลพินิจ แม้จำเลยจะคัดค้าน แต่หากศาลเห็นว่าการถอนฟ้องของโจทก์ไม่เป็นเหตุให้จำเลยเสียเปรียบในเชิงคดี ศาลก็อนุญาตให้โจทก์ถอนฟ้องได้ และในกรณีที่ฟ้องผิดศาล หากศาลชั้นต้นพิจารณาแล้วมีคำพิพากษายกฟ้องเพราะคดีไม่อยู่ในเขตอำนาจศาลโจทก์ย่อมมีสิทธิฟ้องจำเลยใหม่ยังศาลที่คดีนี้อยู่ในเขตอำนาจได้ การที่โจทก์ขอถอนฟ้องเพราะเหตุฟ้องผิดศาล แม้จำเลยจะให้การต่อสู้คดีไว้ก็มิได้ทำให้จำเลยเสียหายแต่ประการใด

โจทก์ฟ้องขอให้บังคับจำเลยชำระเงินดังกล่าวพร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 15 ต่อปี นับแต่วันที่ 18 กันยายน 2556 จนกว่าชำระเสร็จ

จำเลยให้การขอให้ยกฟ้อง

ระหว่างพิจารณาโจทก์ยื่นคำร้องว่า มูลคดีเกิดที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จึง
ขอถอนฟ้องเพื่อไปดำเนินคดีที่ศาลในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

จำเลยแถลงคัดค้านว่า จำเลยได้ให้การต่อสู้ว่าโจทก์ไม่มีอำนาจฟ้องต่อศาลชั้น
ต้น

ศาลชั้นต้นมีคำสั่งอนุญาตให้โจทก์ถอนฟ้อง จำหน่ายคดีออกจากสารบบความ
คืนค่าขึ้นศาลให้โจทก์ 800 บาท

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน ค่าฤชาธรรมเนียมชั้นอุทธรณ์ให้เป็นพับ

จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า มีปัญหาที่ต้องวินิจฉัยตามฎีกาของจำเลยว่าการที่ศาลชั้น
ต้นอนุญาตให้โจทก์ถอนฟ้องเป็นการชอบแล้วหรือไม่ โดยจำเลยฎีกาว่า จำเลยให้การ
ต่อสู้ว่าโจทก์ไม่มีอำนาจฟ้องเพราะโจทก์ไม่มีหนังสือมอบอำนาจให้นายวิริยะ กระทำ
การแทนโจทก์ สัญญาจ้างเหมาและติดตั้งจึงไม่สมบูรณ์และไม่ชอบด้วยกฎหมาย ตก
เป็นโมฆะ ลายมือชื่อกรรมการผู้มีอำนาจในช่องผู้มอบอำนาจตามเอกสารท้ายฟ้อง
เป็นลายมือชื่อและรอยตราประทับปลอม สินค้าที่โจทก์ส่งมอบติดตั้งและขนส่งให้แก่
จำเลยมีความชำรุดบกพร่อง ไม่ได้มาตรฐาน โจทก์จึงไม่มีสิทธิเรียกเก็บเงินตามฟ้อง
เมื่อนำมาหักกลบลบหนี้แล้ว โจทก์จะต้องรับผิดชอบชำระเงินให้แก่จำเลยอีก คดีของ
จำเลยมีโอกาสชนะ การที่ศาลชั้นต้นอนุญาตให้โจทก์ถอนฟ้องทำให้จำเลยเสียเปรียบ
นั้น เห็นว่า ข้อเท็จจริงตามสำนวนได้ความว่า โจทก์ถอนฟ้องเนื่องจากมูลคดีเกิดขึ้น
ที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาจึงเป็นการฟ้องผิดศาล ซึ่งตามประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความแพ่ง มาตรา 175 วรรคสอง บัญญัติว่า ภายหลังจำเลยยื่นคำให้การ

แล้ว โจทก์อาจยื่นคำขอโดยทำเป็นคำร้องต่อศาลชั้นต้น เพื่ออนุญาตให้โจทก์ถอนคำฟ้องได้ ศาลจะอนุญาตหรือไม่อนุญาตหรืออนุญาตภายในเงื่อนไขตามที่เห็นสมควรก็ได้ แต่ (1) ห้ามไม่ให้ศาลอนุญาตโดยมิได้ฟังจำเลยหรือผู้ร้องสอด ถ้าหากมีก่อนแสดงว่าการที่ศาลจะอนุญาตให้โจทก์ถอนฟ้องหรือไม่ เป็นอำนาจศาลที่จะใช้ดุลพินิจ แม้จำเลยจะคัดค้าน แต่หากศาลเห็นว่าการถอนฟ้องของโจทก์ไม่เป็นเหตุให้จำเลยเสียหายเปรียบในเชิงคดี ศาลก็อนุญาตให้โจทก์ถอนฟ้องได้ และในกรณีที่ฟ้องผิดศาล หากศาลชั้นต้นพิจารณาแล้วมีคำพิพากษายกฟ้องเพราะคดีไม่อยู่ในเขตอำนาจศาล โจทก์ย่อมมีสิทธิฟ้องจำเลยใหม่ยังศาลที่คดีนี้อยู่ในเขตอำนาจได้ ดังนั้น การที่โจทก์ขอถอนฟ้องเพราะเหตุฟ้องผิดศาล แม้จำเลยจะให้การต่อสู้คดีไว้ก็มิได้ทำให้จำเลยเสียหายแต่ประการใด ส่วนที่จำเลยฎีกาว่า จำเลยให้การต่อสู้คดีไว้ในหลายประเด็น โดยเฉพาะเรื่องอำนาจฟ้องของโจทก์นั้น เห็นว่า เมื่อคดีนี้ยังไม่มี การสืบพยานโจทก์ และจำเลย จึงยังไม่ได้มีคำวินิจฉัยในปัญหาข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายใด หากโจทก์นำคดีมาฟ้องใหม่ จำเลยก็มีสิทธิต่อสู้คดีได้เต็มที่เช่นเดิม การถอนฟ้องของโจทก์จึงหาทำให้จำเลยต้องเสียหายเปรียบในเชิงคดีดังที่จำเลยฎีกาไม่ ที่ศาลอุทธรณ์พิพากษายืนตามคำสั่งของศาลชั้นต้นที่ใช้ดุลพินิจอนุญาตให้โจทก์ถอนฟ้องด้วยประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 175 แล้ว ศาลฎีกาเห็นฟ้องด้วย ฎีกาของจำเลยฟังไม่ขึ้น

พิพากษายืน ค่าฤชาธรรมเนียมชั้นฎีกาให้เป็นพับ

(นุจรินทร์ จันทรพรายศรี-สมยศ เข้มทอง-ปกรณ์ มหรรณพ)

ศาลแขวงธนบุรี - นางสาวชานดา ยิ่งสกุล

ศาลอุทธรณ์ - นางจิราวรรณ สุญาณวนิชกุล

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้นม382/2557

ต้น

หมายเหตุ